

Бизнес и отель в Таиланде для иностранца: легальные структуры «дела для души»

Краткая карта решений для состоятельного клиента, которому важно **занятие и статус**, а не доходность. Что можно, как владеть законно (без номиналов), какая виза и кто что делает.

Главный вывод. Иностранец **может** владеть бизнесом и даже отелем в Таиланде законно. Барьер для богатого клиента — не владение, а **виза и право работать**. Решается визой по капиталу (LTR), а не по прибыли бизнеса. Бизнес при этом может быть планомерно убыточным «делом для души» — главное, чтобы он был **реальным и легально структурированным**. Номиналы (51% на подставных тайцев) — незаконны и в 2026 жёстко ловятся.

1 Три законных способа владеть бизнесом

СТРУКТУРА	ДОЛЯ ИНОСТРАНЦА	КОГДА ПОДХОДИТ	УСЛОВИЯ / НЮАНСЫ
BOI promotion	до 100%	Отель, производство, IT, ряд услуг из перечня BOI. Когда нужны 100% контроль, земля и льготы.	Бизнес-план; рассмотрение 60–150 дней; освобождение от правила «4 тайца»; возможна собственность на землю под проект; налоговые каникулы.
Тайская компания (Co., Ltd.)	49% + контроль	Большинство «дел для души» вне ограничительных списков: кафе, галерея, велнес, ритейл.	Контроль через привилегированные акции + договоры (законно). Для work permit: ≥2 млн \$ капитала и 4 тайца на 1 иностранца.
Foreign Business Licence (FBL)	до 100%	Нишевая/премиальная деятельность из ограничительных списков, когда BOI не подходит.	Индивидуальное рассмотрение, долго, без гарантий; мин. капитал от 3 млн \$. Договор о дружбе США–Таиланд — только для граждан США.

⚠ Номиналы — не вариант

Схема «51% оформлен на тайцев-номиналов ради иностранного контроля» — **незаконна (уголовный риск)**. В 2026 применяется тест фактического контроля и проверка происхождения средств у тайских акционеров. Charter Capital такие структуры не делает.

2 Виза и право жить: LTR — статус по капиталу

LTR «Wealthy Global Citizen» — виза на **10 лет**, ключ для состоятельного клиента:

- Глобальные активы от **\$1 млн**;
- Инвестиция в Таиланде от **\$500 тыс.** — **недвижимость засчитывается**, причём в составе того же \$1 млн (а не сверху);

Право работать без «4:1». Опциональный work permit при LTR (как и BOI) **освобождает** от правила «4 тайца + 2 млн \$ капитала» на каждого иностранца. Плюс льготная налоговая ставка и освобождение зарубежного дохода при выполнении условий.

- **Требование к личному доходу отменено в 2025** — **Сшивка с продуктом.** Покупка **виллы на Пхукете** квалификация чисто по активам; закрывает инвест-ценз визы → недвижимость и статус собираются в один пакет.
- Семья без ограничения числа; отчётность в иммиграцию раз в год.

3 Что нельзя делать руками лично (40 зарезервированных профессий)

Иностранец **владеет и управляет**, но зарезервированную работу выполняют тайские сотрудники. Учитываем при выборе «дела»:

СЕРВИС

Гид и организация туров, официант/подача еды, продавец в торговом зале, парикмахер/маникюр.

КОНТАКТ-РОЛИ

Тайский массаж руками, вождение (такси/трансфер), ряд ремёсел и розничной торговли.

ПРОЧЕЕ

Сельхозработы, брокерство/агентство (кроме международной торговли), юридические услуги.

Роль клиента: собственник, директор, креативный/стратегический руководитель — концепция, развитие, контроль качества. Операционные роли из списка закрывают тайцы.

4 Три сценария «дела для души»

Сценарий А — Бутик-отель (18 номеров), Пхукет

ГОСТЕПРИИМСТВО · СРЕДНИЙ БЮДЖЕТ · СТАТУС + ЗАНЯТИЕ

Владение	BOI (SME-трек, при пороге ~1 млн \$/номер) → 100%; либо тайская компания 49% + контроль
Лицензия	Hotel Act (строительное + операционное разрешение, продление каждые 5 лет; регистрация гостей TM30)
Земля	BOI-право на землю под проект; либо аренда 30 лет + superficies на здание
Виза / работа	LTR + work permit (без «4:1»); тайский штат + опц. тайская управляющая компания
Роль клиента	Владелец / General Manager — концепция, гостевой опыт, развитие
Деньги (СС)	Перевод капитала РФ→Таиланд, FET/TT3 под будущую репатриацию, Source of Funds под банк

Сценарий В — Кафе / бистро у пляжа

NOFESA · ДОСТУПНЫЙ ВХОД · БЫСТРЫЙ СТАРТ

Владение	Тайская компания (Co., Ltd.), 49% + контроль через привилегированные акции
Лицензии	Food licence, алкоголь (при необходимости); договор аренды с проверкой key-money
Виза / работа	LTR (если есть капитал) или work permit при ≥2 млн \$ и 4 тайцах
Нюанс ролей	Официанты / продавцы в зале — тайцы; клиент — владелец / шеф-концепция
Деньги (СС)	Чистый перевод капитала + SoF; небольшой объём, простая структура

Сценарий С — Дайв-центр / велнес / галерея («чистое хобби»)

ЛАЙФСТАЙЛ · ПЛАНОВО-УБЫТОЧНО ДОПУСТИМО · СТАТУС ПО КАПИТАЛУ

Владение	Тайская компания 49% + контроль; BOI — если деятельность из перечня
Нюанс ролей	Гид-функции / тайский массаж руками — тайцы; клиент — владелец / куратор / развитие
Виза / работа	LTR Wealthy Global Citizen — доход бизнеса не важен; work permit без «4:1»
Активы	Лодки/снаряжение, шоурум, аренда помещения; due diligence на долги и лицензии
Деньги (СС)	Перевод капитала + SoF; вилла отдельно закрывает инвест-ценз визы

5 Разделение ролей в сделке

CHARTER CAPITAL	ТАЙСКАЯ ЮРФИРМА-ПАРТНЁР	КЛИЕНТ
Диагностика, выбор структуры, виза LTR/work permit (координация), перевод капитала РФ→Таиланд , Source of Funds, банк, общее ведение кейса.	Регистрация компании, BOI/FBL заявки, лицензии (отель и др.), оформление лизхолда/superficies, локальный комплаенс и бухгалтерия.	Капитал, выбор «дела» и объекта, решения по концепции, личное присутствие на ключевых этапах (счёт, нотариус, подписания).

6 Сроки и ориентир бюджета

- **Тайская компания + work permit:** ~1–3 месяца. Капитал от 2–3 млн ฿.
 - **BOI promotion:** ~2–5 месяцев (рассмотрение 60–150 дней). Пороги по виду деятельности (отель: от 1–2 млн ฿/номер).
 - **Виза LTR:** активы \$1M + инвестиция \$500K (в т.ч. недвижимость, в составе \$1M).
 - **Доп. расходы:** стоимость бизнеса/объекта, due diligence, юристы, лицензии, оборотный капитал. Точная смета — после диагностики.
-

Дисклеймер. Документ носит справочный характер, отражает обобщённое понимание тайского регулирования на дату редакции и **не является** юридической, налоговой, иммиграционной или инвестиционной рекомендацией, офертой либо гарантией визы, лицензии или одобрения банка. Конкретные пороги BOI, требования LTR и лицензионные условия уточняются у лицензированного тайского партнёра под конкретный кейс. Charter Capital не использует номинальные структуры, не содействует обходу применимого законодательства и санкционных режимов и не работает с подсанкционными лицами. Решения принимают компетентные органы Таиланда и банк. · Charter Capital, 2026 · hello@ccapital.pro · t.me/ccapital_acces